

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Mã thủ tục	1.010216
Số quyết định	2687/QĐ-BKH-CN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Sở hữu trí tuệ
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), nhóm 1, Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Khi có phát sinh thay đổi, điều chỉnh (thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm, nội dung của nhiệm vụ đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần; kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ ngoài ngân sách nhà nước và mua máy móc thiết bị; thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ; thời gian thực hiện nhiệm vụ hoặc điều chỉnh khác đối với nhiệm vụ), tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ gửi văn bản đề nghị thay đổi, điều chỉnh và các tài liệu khác có liên quan gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ.
- Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ, xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể trước khi báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định điều chỉnh.
- Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ gửi văn bản quyết định điều chỉnh hoặc văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì nhiệm vụ nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý điều chỉnh.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tài liệu khác có liên quan.		1 bản chính
Ý kiến chuyên gia, biên bản họp hội đồng tư vấn (nếu có)		1 bản chính
Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ		1 bản chính
Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có)		1 bản chính
Văn bản đồng ý điều chỉnh của Cơ quan đề xuất đặt hàng trong trường hợp thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ		1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	15 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến	30 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục S

			ở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hi

			ện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	30 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của t

			ổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	30 ngày làm việc	Miễn phí	*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi t

			hời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì nhiệm vụ., *Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ. *Thời hạn giải quyết: Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN	04/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030	Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN

Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Quyết định số 2205/QĐ-TTg

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm, nội dung của nhiệm vụ: Chỉ thực hiện đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần;
- Thay đổi tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể tổ chức chủ trì. Tổ chức chủ trì mới phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;
- Điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ:
 - + Việc gia hạn thời hạn thực hiện nhiệm vụ chỉ thực hiện 01 lần đối với mỗi nhiệm vụ. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện trên 24 tháng và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện không quá 24 tháng;
 - + Việc rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được xem xét khi đã hoàn thành được ít nhất 2/3 nội dung công việc được giao.
- Điều chỉnh khác đối với nhiệm vụ:
 - + Điều chỉnh mua sắm thiết bị máy móc: Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ gửi văn bản giải trình với Bộ Khoa học và Công nghệ về điều chỉnh nội dung không khoán chi

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định điều chỉnh nhiệm vụ hoặc công văn gửi đến tổ chức chủ trì và chủ nhiệm về việc điều chỉnh nhiệm vụ

Mã: KQ.G06.000329

TỪ KHÓA

MÔ TẢ